

عقد عمل محدد المدة

تم الاتفاق بين الموقعين اسفله:

شركة ANASSI DES TRAVAUX DIVERS

والكائن مقرها الاجتماعي 12 RUE N°6 HAY EL HANAE SIDI SLIMANE CHERRAA BERKANE

ينوب عنها: زعزوع محمد

بصفته الممثل القانوني لها

والحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد: FA97438

بصفتها مشغلة.

السيد فادي كعموشي

الساكن ببركان والمزدد بتاريخ 28/09/2002

حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد: FA196600

والصالحة الى غاية: 28/06/2028

بصفته أجير

حيث أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتصرف والتعاقد واتفقا على ما يلي نصه:

- المادة الاولى: الالتزام

1) تلتزم الجهة المشغلة ، بتعيين الطرف الثاني في منصب **عامل**، وذلك بعد ثبوت اهليته الصحية والجسمانية والكفاءة المهنية للطرف.

2) يلتزم ويصرح الأجير بعدم ارتباطه بأي مشغل آخر وانه سيقدم خدماته فقط للمشغل دون غيره.

3) يلتزم الأجير باحترام جدول العمل الذي يفرضه عليه المشغل ، مع الاحتفاظ بحقها في تغييره وتعديله طبقا لمتطلبات العمل واحتياجه.

4) يلتزم الاجير باحترام مواقيت العمل المحددة من طرف المشغل، وعدم افشاء السر المهني والمعطيات الخاصة بالعملاء التي يطلع عليها بمناسبة عمله، وكذا جميع الضوابط المتعلقة بالعمل المتعارف عليها قانونيا. على الأجير ان ينضبط لقواعد العمل شأنه في ذلك شأن جميع العمال لدى المشغل خاصة فيما يتعلق باحترام ساعات العمل وبالقيام بالساعات الاضافية إذا طلب منه ذلك، كما عليه احترام القواعد العامة التي تمس نظام الصحة والسلامة وأي إخلال بهذه الالتزامات يعتبر خطأ جسيما.

5) يصرح الأجير بأن محل اقامته ومراسلته هي **201 عمارة ب اقامة النخيل حي الليمون بركان**

ويتعهد بإخبار المشغل كتابة بكل تغيير قد يطرأ في عنوان اقامته ومراسلته وهو يتحمل كل العواقب الناتجة عن عدم إخبار المشغل بذلك.

6) يجب على الأجير التفرغ لمهامه وتكريس كل وقته وجهده لخدمة الشركة، ولا يحق له طوال مدة العقد أن يمارس اي نشاط من أي نوع سواء لحسابه الشخصي أو لصالح اي مشغل آخر دون موافقة كتابية من الشركة.

7) يحظر على العامل الاشتراك في أي نشاط لشركات او مشروعات منافسة لنشاط صاحب العمل (الشركة) سواء بصفته شريكا أو عاملا.

8) تطبق أحكام التشريع المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وبالضمان الاجتماعي والتأمين الاجباري عن المرض

- المادة الثانية: المدة المحددة للعقد

يسري هذا العقد لمدة ستة أشهر تبدأ من 01/05/2024 وتنتهي في 31/09/2024

- المادة الثالثة: حق فسخ العقد

يسوغ للمشغل حق اعتبار هذا العقد مفسوخا دون حاجة إلى سابق إنذار أو تعويض في حالة عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها

- المادة الرابعة: الأجر

- 1) يتقاضى الأجير أجر يعادل الحد الأدنى القانوني للأجر حسب ساعات العمل الفعلية.
- 2) يستقطع من الأجر كافة المبالغ التي يقضى القانون بخصمها نظير الضرائب وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق الأجير.

- المادة الخامسة: العطل المدفوعة الأجر

- 1) يستفيد الأجير من العطلة السنوية مدفوعة الأجر طبقا لمقتضيات مدونة الشغل.
- 2) يجب التأشير على إذن العطلة السنوية من طرف مسير للشركة أو من يقوم مقامه، وذلك وفق ما يتمشى إيجابيا مع نشاط الشركة دون التأثير على سيرها.

الأجير

الشركة